

한국에너지공단 상임감사

주 의 / 권 고 / 통 보

제 목 재생에너지 사용 심의위원회 운영 부적정 등

소 관 부 서 신재생정책실, 기획조정실

조 치 부 서 신재생정책실, 기획조정실

내 용

1. 업무개요

신재생정책실은 산업통상자원부(이하 “산업부”라 한다)의 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(이하 “고시”라 한다) 및 공단의 「재생에너지 사용 확인제도 운영에 관한 규정」(이하 “재생에너지사용규정”이라 한다)에 따라 전기소비자가 재생에너지로 생산된 전기를 사용하기 위한 절차·방법·사용확인서 발행·시스템 운영 등 재생에너지 사용·확인과 관련한 업무를 수행하고 있으며, 이를 효율적으로 수행하기 위해 재생에너지사용규정 제6조에 따른 심의위원회를 구성하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

재생에너지사용규정 제6조에 따르면 심의위원회는 12명의 위원으로 구성되는데 산업부와 전담기관(한국에너지공단 신·재생에너지센터), 운영기관(▲▲▲▲공사)에서 각 1인이 당연직 위원으로 선임되고 나머지 9명은 산·학·연 전문가, 녹색프리미엄 납부 및 재생에너지 사용 확인제도 참여기업의 임직원 중에서 선임된다. 이때 위원장은 위원 중에서 호선하되 전담기관, 운영기관, 녹색프리미엄 납부 및 재생에너지 사용 확인제도 참여기업의 임직원은 위원장이 될 수 없다.

또한, 재생에너지사용규정 제7조에 따르면 당연직 위원은 심의위원회에 출석하여 의견을 진술할 수는 있으나 의결권은 가질 수 없고, 녹색프리미엄 납부 및 재생에너지 사용 확인제도 참여기업의 임직원은 특정 기업의 이익에 편중되는 등 부당하게 심의·의결을 할 수 있다는 우려를 예방하기 위해 ‘녹색프리미엄 재원 활용에 관한 사항’만을 심의·의결할 수 있도록 하고 있다.

따라서 신재생정책실은 심의위원회를 운영할 때 이해충돌 등 공정성 저해 요인이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 재생에너지 사용 심의위원회 관련 규정 미준수 및 이해충돌 방지 필요

그런데 2025. 2. 13. 신규 위원으로 선임된 ♀♂♂(△△대학교 교수)는 이미 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제26조 및 「정관」 제13조에 따라 공단의 비상임 이사로 2024. 9. 13. 선임(임기 2024. 9. 13.~2026. 9. 12.)된 임원임에도 심의위원회 위원으로 위촉되었다. 또한 재생에너지사용규정 제6조 제4항에 전담기관의 임직원이 위원장이 될 수 없도록 정하고 있으나 ♀♂♂는 2025. 2. 13. 개최된 심의위원회에서 위원장으로 선정되었다.

이에 따라 공단은 당연직 위원 1명(신·재생에너지센터 소장) 외에 비상임이사인 ♀♂♂를 위원으로 위촉함으로써 의견진술권 외에 의결권도 확보할 수 있게 되었고, 위원장으로서 2025년 개최된 2번¹⁾의 심의위원회를 주도하면서 재생에너지 사용 및 확인에 관한 업무의 전담기관인 공단이 심의위원회를 공정하게 운영하지 않는다는 오해를 받을 수도 있는 상황이 발생하였다.

1) 제1차 재생에너지 사용 심의위원회(2025. 2. 13.) 및 제2차 재생에너지 사용 심의위원회(2025. 7. 22.)

나. 임직원의 범위와 관련한 내부 규정 재정비 필요

위와 같은 문제가 발생한 원인은 재생에너지사용규정에 임직원의 범위에 대하여 명확히 정의하지 않았기 때문으로 판단됨에 따라, 감사실에서는 공단의 내부 규정에서 ‘임직원’에 관한 사항이 적절히 반영되어 있는지를 점검하였고, 다수의 규정에서 이를 별도로 정의하지 않는 것이 확인되었다.([별표] 참조)

특히, 「직제규정」 등 일부 규정은 임원과 일반 직원 등을 구분하여 적용하고는 있으나, 비상임이사가 임원에 해당하는지 여부를 명확히 판단할 수 있는 기준이 마련되어 있지 않았고, 이에 따라 재생에너지사용규정과 같이 비상임이사의 임직원 포함 여부에 따라 심의위원회에서 이해충돌의 가능성이 있는 사례가 발생하였다.

그러나 「정관」에서는 이사를 상임, 비상임으로 명확히 구분하였고, 「임직원 행동강령」은 ‘비정규직과 파견근로자를 포함한 모든 임직원’으로 정의하였으며, 「위원회 관리 규정」에서도 ‘공단 임직원(비상임이사 포함)’으로 정의하면서 불필요한 오해와 해석상 혼선이 발생하지 않도록 하였다.

따라서, 공단의 제규정을 총괄 관리하는 기획조정실이 내부 규정의 ‘임직원의 범위’에 대하여 각종 위원회의 운영 과정에서 해석에 따라 이해충돌이 발생할 가능성이 없는지, 내부통제 체계 작동 현황 등을 전반적으로 점검하고, 비상임이사 및 기타 직위의 권한과 책임에 관한 적용 기준을 재정비할 필요가 있다.

관련부서 의견 신재생정책실은 감사결과에 대하여 심의위원회를 공정하고 투명하게 운영하여야 한다는 것에는 공감하면서도, ♀♀♀는 공단의 비상임이사이지만 공단의 부설기관인 신·재생에너지센터 업무와 관련한 임직원으로 보기는

어려워 심의위원회에는 학계로 분류하여 내부결재를 받고 정부에 보고한 후 선임하였다는 의견을 제시하였다.

이에 대하여 감사실은 기획조정실에 비상임이사가 신·재생에너지센터의 임직원 범위에 포함되는지를 문의하였고, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 신·재생에너지센터는 독립된 법인격을 갖지 못하는 공단의 하부 조직이어서 별개의 조직으로 볼 수 없다는 답변을 받았다.

기획조정실은 공단의 각종 위원회에 참석하는 임직원의 범위에 관한 적용 기준을 재정비할 수 있도록 내부 규정을 점검하겠다고 하였다.

조치할 사항 신재생정책실장은 ① 위원장 호선 및 의결권 부여 등 재생에너지사용규정을 준수하여 심의위원회를 철저히 운영하여 주시기 바라며, **(주의)**

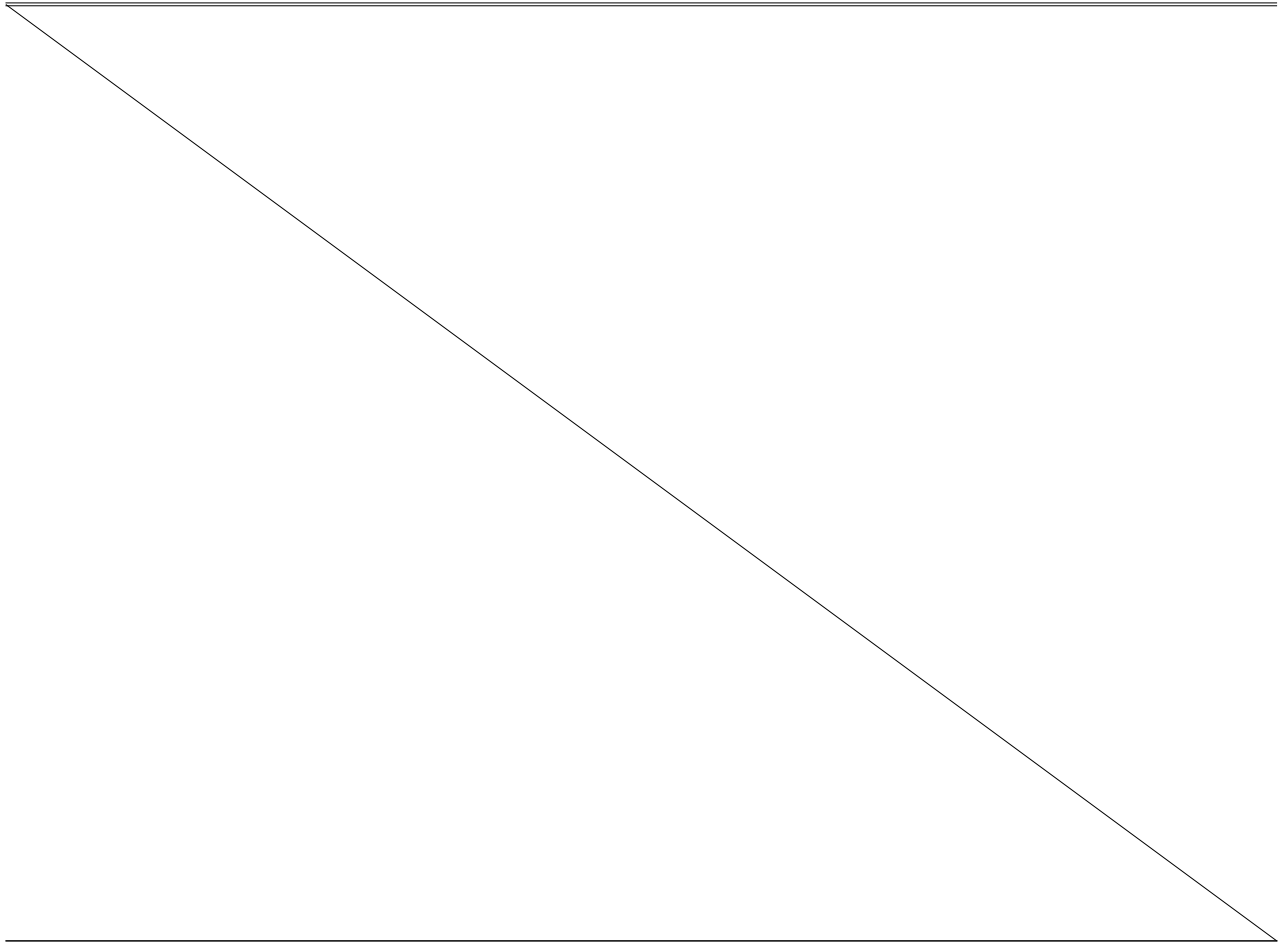
② 차기 심의위원 구성 시 이해충돌의 소지가 발생하지 않도록 규정 개정 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다. **(권고)**

③ **기획조정실장**은 이해충돌 방지의 관점에서 공단의 위원회와 관련된 내부 규정에서 임직원의 범위에 대한 사항을 점검하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

[별표]

‘임직원’에 관한 사항이 포함된 내부 규정 목록

연번	제명	조항	내용
(기재생략)			



자료 : 규정 관리시스템 재구성